

مديرية) متوسط الرابعة :المستوى - المدنية التربية مادة في الأول الفصل اختبار تصحيح (حمداني متوسطة - تيارت لولاية التربية

(نقطة 12): الأول الجزء

(نقاط 04): الأولى الوضعية

يلي ما اشرح

- للوصول الطرفين نظر وجهات بين يتقرب (الوسيط) محايد ثالث شخص بتدخل النزاعات لحل بديلة ودية طريقة هي: الوساطة •. ودية تسوية إلى
- الأحكام مراجعة لضمان (القضائية المجالس ثم الابتدائية المحاكم) المتدرجة القضائية والهياكل الهيئات هي: التقاضي درجات •. فيها النظر وإعادة
- الأطراف وبيانات، الطلبات، النزاع وقائع تتضمن المحكمة ضبط أمانة إلى المدعي بها يتقدم مكتوبة وثيقة هي: العريضة •. القضائية الدعوى لافتتاح
- بها المعمول والإجراءات للقانون مخالفة بطريقة أو قانوني سند بغير ممتلكاته حجز أو الشخص حرية تقييد هو: التعسفي الحجز •.

:الثانية الوضعية

1. (السياسية والفوضى الحروب أثناء الخروقات) خط تحته ما شرح.

خلال ترتكب التي (والتهجير، التعذيب، كالقتل) للإنسان الأساسية الحقوق على والتعديت الجسيمة الانتهاكات بها يقصد - القانون سيادة وغياب المسلحة النزاعات.

2. الإنسان حقوق لخروقات مظاهر أربعة:

- للمحتجزين والنفسية الجسدية المعاملة وسوء التعذيب -
- ديارهم من المدنيين وتشريد القسري التهجير -
- الصحية والرعاية كالتعليم الأساسية الحقوق من والنساء الأطفال حرمان -
- العادلة غير والمحاکمات التعسفي الاعتقال -

3. الشرح مع الدولي المستوى على الإنسان حقوق حماية كيفية.

تسهر والتي، المتحدة للأمم التابع الإنسان حقوق ومجلس، الدولية الجنائية والمحكمة، الدولية العدل محكمة مثل: الدولية الآليات - المدنيين وحماية الحرب جرائم مرتكبي معاقبة على

حقوق وحماية باحترام الدول تلزم التي الدولية والاتفاقيات الإنسان لحقوق العالمي الإعلان مثل: الدولية والمعاهدات المواثيق - مواطنيها

:الثالثة الوضعية

التعليل:

المحبة نشر ،الاجتماعية الروابط تقوية ،المحاكم على العبء لتخفيف :الوساطة كالصلح البديلة بالوسائل النزاعات حل .1
تعقيدات دون النزاعات في الفصل وسرعة

العدالة ويضمن ،الجريمة يردع ،وحرياتهم الأفراد حقوق يحمي ،القانون سيادة مبدأ يكرس لأنه :بتماسكاً مجتمعاً يبني القضاء .2
الجميع بين والمساواة

على الشعبية الرقابة وتحقيق المحاكمات سير متابعة من المواطنين وتمكين ،القضاء ونزاهة شفافية لضمان :الجلسات علانية .3
العدالة

(نقاط 08) الإدماجية الوضعية :الثاني الجزء

العليا المحكمة تضمن " أن على تنص التي الدستور من 152 المادة إلى واستناداً الجزائي القضائي الجهاز حول البحث خلال من
في القضائي النظام ينقسم ،"القانون احترام على وتسهران البلاد أنحاء جميع في القضائي الاجتهاد توحيد الدولة ومجلس
الإداري والقضاء العادي القضاء في يتمثل ثنائي نظام إلى الجزائي

درجات مختلف وعبر الأفراد بين الواقعة والجرائم المنازعات في بالفصل تختص التي القضائية الهيئة هو العادي بالقضاء
في تفصل التي المستقلة الهيئة فيمثل الإداري القضاء أما .(العليا والمحكمة ،القضائية المجالس ،الابتدائية المحاكم) التقاضي
(الدولة ومجلس الإدارية المحاكم عبر) فيها طرفاً العمومية المؤسسات أو العامة الإدارة تكون التي والنزاعات المنازعات

والمؤسسات الأفراد حقوق حماية قطاع كل يضمن حيث ،القانون لدولة أساسية دعامة القضائي الثنائي هذا يمثل ،الختام في
المتقاضين جميع بين المساواة تحقيق في العدالة استقلالية ويكرس